

1500512-06.2021.8.26.0637

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/07/2022

... pode olvidar que para configuração do crime de tráfico não se faz necessário que sejam presenciados atos de comercialização ou movimento de usuários. E esta desnecessidade ocorre em razão do tráfico de entorpecentes ser um delito de ação múltipla, admitindo várias condutas, como, "ter em depósito"

"guardar", "transportar" e "trazer consigo" a substância entorpecente para fins ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, Tupã-SP - cep 17605-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500512-06.2021.8.26.0637 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500512-06.2021.8.26.0637

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO MULATO OLIVEIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Vistos.

O Ministério Público apresentou denúncia (fls. 109/112) em face de Diego Mulato de Oliveira pela suposta prática dos seguintes fatos:

"Consta do incluso INQUÉRITO POLICIAL que, no dia 19 de abril de 2021, por volta das 22h45min, na Rua Mario Bianchi, nº 1130, João Paulo II, nesta Cidade e Comarca de Tupã/SP, DIEGO MULATO OLIVEIRA, qualificado às fls. 14, em concurso e prévio ajuste com o adolescente B.B.P., qualificado a fl. 06, traziam consigo e mantinham em depósito no imóvel acima, para posterior entrega a consumo de terceiros 05 (cinco) microtubos com cocaína, com peso líquido de 0,37 gramas (peso bruto 07,56 g); 08 (oito) invólucros de CANNABIS SATIVA L - maconha -, com peso líquido de 55,67 gramas (peso bruto 61,97 g) e 09 (nove) microtubos com cocaína, com peso líquido de 0,88 gramas (peso bruto 10,33 g), - cf. auto de exibição e apreensão de fl. 16 e laudos periciais de substâncias entorpecentes de fls. 31/33 e 95/99 -, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. As referidas substâncias causam dependência psíquica e consta da Lista de Substâncias

Entorpecentes e Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil, publicada em anexo à portaria SVS/MS 344/98.

É dos autos que o acusado se ajustou com o adolescente B.B.P (doc. RG. fl. 30), a fim de praticarem o delito de tráfico de drogas nesta cidade. Para tanto, as substâncias ilícitas eram adquiridas de fornecedor não identificado, mantidas na casa do acusado e, após, comercializadas ao consumo de terceiros.

Consta dos autos que, por ocasião dos fatos, policiais militares efetuavam patrulhamento de rotina pela sobredita via pública e ao passaram defronte aquele imóvel (o qual é conhecido como "ponto" de tráfico de entorpecentes), avistaram o denunciado e o adolescente B.B.P, sendo que este último, ao perceber a aproximação da viatura policial, se desfez de um objeto que portava, jogando-o ao solo, cuja conduta foi observada pelos agentes de segurança. Na sequência, eles foram abordados.

Em revista pessoal, os policiais encontraram em poder de DIEGO a quantia de R\$ 10,00 e um aparelho celular. Com o adolescente apreenderam a quantia de R\$ 10,00 (dez reais). Ato contínuo, ao verificarem o que se tratava o objeto dispensado pelo menor, os policiais constataram tratar-se de 05 (cinco) eppendorff's de "Crack", sendo um recipiente de cor verde, um de cor laranja, um transparente e dois na cor roxa.

Em seguida, ao adentrarem no interior do imóvel, mediante prévia autorização, os policiais localizaram no quarto do denunciado a quantia de R\$ 202,00 (duzentos e dois reais). Ainda, apreenderam na lateral da residência um saco plástico que continha 09 (nove) eppendorff's de cor roxa contendo Crack, 06 (seis) porções de maconha embaladas em plásticos transparentes e 02 (dois) tabletes de maconha embalados em sacos transparentes.

As drogas, o celular e a quantidade em dinheiro foram apreendidos (cf. auto de exibição e apreensão de fl. 16). As substâncias foram submetidas a exame pericial e revelou que se tratavam de TETRAHIDROCANNABINOL (THC) e COCAÍNA (fls. 31/33 e 95/99).

Assim, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas ("crack" e maconha), as versões dos policiais, a quantidade de dinheiro apreendido, somadas às circunstâncias da prisão, denotam que os entorpecentes seriam destinados a posterior entrega ao consumo de terceiros.

Finalmente, restou evidenciado que a prática do crime de tráfico de drogas envolveu diretamente o adolescente acima."

Devidamente notificado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 122/135). A denúncia foi recebida em 26/09/2021 (fls. 140/143).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas testemunhas sendo, após, interrogado o réu.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação (fls. 197/204).

A Defesa, por sua vez, pugnou alegou, preliminarmente, a nulidade da prova em razão da invasão de domicílio praticada pelos Policiais Militares. No mérito, pugnou pela absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, pela desclassificação. Em caso de condenação, pleiteou a aplicação da causa de diminuição, prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06 (fls. 205/223).

Vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, e não havendo nenhuma nulidade a ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito.

Antes de adentrar no mérito, passo a analisar a preliminar suscitada pela Defesa. Alega que o ingresso dos Policiais Militares na residência se deu de forma não autorizada e, por conseguinte, a prova foi obtida por meio ilícito, violando o

artigo 5º, incisos XI e LVI da Constituição Federal, havendo assim nulidade do flagrante e do processo. Contudo, razão não lhe assiste.

Consoante artigo 5º, inciso XI da Constituição Federal, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Por sua vez, o artigo 240, §1º do CPP dispõe que proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem.

No Julgamento do RE 603616, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Com relação à prisão em flagrante, o artigo 302 do CPP traz as hipóteses. O inciso III dispõe sobre flagrante impróprio, sendo que considera-se em flagrante delito quem é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração. Por seu turno, o inciso IV traz a hipótese do flagrante presumido ou ficto sendo que considera-se em flagrante delito quem é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

Com relação à perseguição, o artigo 290, §1º, alínea "b" do CPP dispõe que entender-se-á que o executor vai em perseguição do réu, quando sabendo, por indícios ou informações fidedignas, que o réu tenha passado, há pouco tempo, em tal ou qual direção, pelo lugar em que o procure, for no seu encalço.

No caso em tela, consoante as provas orais colhidas em Juízo, os policiais militares visualizaram o momento em que o acusado Diego e o adolescente B. estavam em frente a residência, e o momento em que viram este dispensar os entorpecentes. Após a abordagem, solicitaram à Tatiane o ingresso na residência, que foi devidamente autorizado.

A inviolabilidade de domicílio não é garantia absoluta quando o caso envolve flagrância de delito de natureza permanente.

Destarte, não merece ser acolhida a preliminar de nulidade por violação de domicílio, considerando-se que houve a devida autorização pela moradora. Ademais, ainda que não houvesse, o ingresso dos policiais na residência encontra amparo no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, uma vez que os indivíduos estavam em situação de flagrância, sendo que a situação se amolda ao previsto no artigo 302, incisos III e IV, e no artigo 303, ambos do CPP.

Corroborando tal decisão, é neste sentido a jurisprudência do STJ e do TJSP.

Vejamos:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.

INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES DO COMETIMENTO DE DELITO PERMANENTE. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 1. O col. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 603.616/RO, com repercussão geral, assentou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010, grifei) - (HC n. 470.734/MG, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 17/12/2018). 2. De acordo com os fatos descritos pelo Magistrado de primeiro grau, em que é narrada a ocorrência de perseguição imediata ao autor do delito de roubo, bem como a existência do alto juízo de probabilidade da prática do crime de posse de arma de fogo (delito permanente), a violação de domicílio encontra-se justificada pela evidente situação de flagrante (art. 302, III, do CPP). 3. Se a prisão preventiva foi imposta ou mantida com base em explícita e concreta fundamentação a justificar a necessidade da rigorosa providência, não há falar em constrangimento ilegal.

4. No caso, a prisão cautelar foi decretada com motivação idônea, considerando-se, de um lado, as circunstâncias concretas do fato delituoso em análise, reveladoras, pelo modus operandi empregado, da real gravidade do crime (roubo perpetrado mediante emboscada de casal com emprego de arma de fogo). De outro, o fundado receio de reiteração delitiva (reincidente específico, em gozo de livramento condicional quando da realização do delito). Isso confere lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema. 5. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar sua necessidade, como na espécie, não se revelando suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 6. Ordem denegada. (HC 490.815/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 27/05/2019) (Grifei)

Portanto, presente, no caso em tela, justa causa para o ingresso na residência, sendo que a violação de domicílio encontra-se justificada pela evidente situação de flagrante (CPP, art. 302, III e IV; art. 303). Destarte, REJEITO esta preliminar.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade resta-se comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01/04); termo de ocorrência (fls. 05/08); termos de depoimentos (fls. 09/12) auto de exibição/apreensão (fls. 16); laudos periciais (fls. 31/33; 95/99) bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria delitiva também resta-se demonstrada, sobretudo pela prova oral colhida em Juízo.

A testemunha Guilherme Alves Valentim, Policial Militar, em seu depoimento judicial, relatou "que no dia dos fatos, próximo à meia noite, estavam em patrulhamento pela Rua Mário Bianchi, quando, defronte à residência de numeral 1130, já conhecida como ponto de venda de entorpecentes, visualizaram dois indivíduos, o menor B. e o acusado Diego, que estavam sentados no portão social da residência. Ao perceber que seriam abordados, o adolescente tentou esconder dentro do portão um objeto. Ambos foram abordados e, em revista pessoal, encontrado com Diego a quantia de R\$10,00 e um aparelho celular, e com o adolescente, apenas a quantia de R\$10,00. Ao ser recuperado o objeto, verificou-se tratar de cinco eppendorfs coloridos, contendo crack. Após autorização da responsável pelo imóvel, prima de Diego, esta indicou onde era o quarto de Diego. Em revista no cômodo, foi encontrada a quantia de R\$202,00 em notas diversas. Em vistoria no quintal, foram encontrados outros nove pinos roxos contendo crack e oito porções de maconha, seis já fracionadas para a venda, e duas maiores. Foi dado voz de prisão e apreensão aos respectivos autuados, e conduzidos à Delegacia. Ambos eram conhecidos nos meios policiais pela prática de delitos. Na localidade onde se deu a prisão, é comum a atribuição da venda de entorpecentes a adolescentes. Já havia feito diversas abordagens a Diego, em razão da suspeita da venda de entorpecentes. Que não foi a primeira vez que abordou Diego e o adolescente B. juntos."

A testemunha Alessandro Conelian, Policial Militar, relatou em sede judicial "que estavam em patrulhamento pela Rua Mário Bianchi, quando se depararam com dois indivíduos sentados no portão da residência de numeral 1130. Ao avistar a viatura, um dos indivíduos tentou esconder algo do lado de dentro do portão. Efetuaram a abordagem, e identificaram o adolescente B. e o réu Diego. Ao verificar o que o adolescente havia tentado esconder, foram localizados cinco pinos de crack, com os indivíduos foram localizados dinheiro e, com Diego, ainda um aparelho celular. Diego esclareceu que era morador da residência e, em contato a prima de Diego e proprietária do imóvel, foi autorizado o ingresso no local. Em revista domiciliar, acompanhada pela proprietária, foi localizado no quarto de Diego grande quantia em dinheiro. Em conversa com a proprietária, ela ainda esclareceu que Diego estaria morando com ela em razão de os pais dele terem mudado de bairro, contudo, ele quis permanecer residindo ali. No quintal da residência, foram localizadas ainda em uma sacola, nove pinos de crack, seis porções de maconha já embaladas para venda, e

outras duas maiores. Ambos os indivíduos eram conhecidos pela prática de tráfico. Contra Diego ainda tinham a informação de que ele utilizava-se de adolescentes para praticar a venda ilícita. Já abordou Diego e o adolescente, mas não na mesma ocasião e juntos."

Outrossim, nem se diga que os depoimentos prestados pelos Policiais Militares são indignos ou suspeitos de credibilidade, eis que não possuem motivo algum para incriminar falsamente o denunciado. Além disso, nada há de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Assim já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 73518/SP, 1ª T., Relator Ministro Celso de Mello, j. 26/03/96, Dje 18/10/96). Ademais, a Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha. (RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8- 9-2011). No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Habeas Corpus 223086/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 19/11/2013.

É neste mesmo sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TJ-SP - APL: 00128093120148260196 SP 0012809-31.2014.8.26.0196, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/12/2016; TJ-SP - APR: 00000257420178260274 SP 0000025-74.2017.8.26.0274, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 29/10/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/10/2020.

A testemunha B. B. P, em seu depoimento judicial, e na companhia de sua genitora, relatou "que estava com os entorpecentes, quando foram abordados. Descreveu que estava sentado em frente a casa de Diego, quando os policiais militares efetuaram a abordagem. Disse que dispensou quatro porções de crack. Os policiais disseram que apreenderam a quantia de R\$200,00 reais e duas porções de maconha, apenas. Nunca foi chamado por Diego para vender ou guardar drogas. Disse que já foi abordado em outras oportunidades pelos policiais, que não gostam deles. Apenas conversava com Diego. Os entorpecentes que trazia consigo seriam para venda. "

Tatiana Costa Espósito, relatou em sede judicial que "É prima de Diego. No dia dos fatos o acusado estava sentado em frete à sua residência quando foi abordado pelos policiais. Os policiais pediram para entrar na casa e, em revista, encontraram apenas dinheiro. Não viu o encontro das drogas. Disse que autorizou os policiais entrarem na residência, uma vez que já estariam na porta da sala. Relatou que o acusado não é traficante ou usuário de drogas. Disse que dava dinheiro para o acusado, para que ele cuidasse de seus filhos. Relatou que Diego é uma pessoa caseira, e que ele nunca foi abordado pelos policiais."

Interrogado judicialmente, o réu negou os fatos. Disse " Que estava na posse do celular e de valor R\$10,00, aguardando um lanche em frente à sua residência. Percebeu a vinda da viatura policial, quando o adolescente B. jogou algo. Como não tinha nada consigo, permaneceu tranquilo. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado consigo. Disse que B. assumiu a droga, contudo, os policiais disseram que eram de sua propriedade. Após, os policiais ingressaram na residência e localizaram apenas uma quantia em dinheiro. Disse que não revistaram o quintal da casa, em razão do mato. Após, os policiais tiraram de dentro da viatura mais entorpecentes. Colocaram ele e o adolescente no compartimento, e seguiram com a viatura. Pararam e perguntaram se ele queria a quantia de R\$5000,00, mas ficou quieto. Indagaram ainda o valor que ele tinha em casa, tendo revelado que eram R\$200,00. Ainda andaram com eles na viatura por um certo tempo, até chagrém à Delegacia. Disse que não é usuário de drogas"

Esse é o conjunto probatório, por meio do qual os fatos estão cabalmente provados. Tem-se, portanto, não apenas indícios, mas sim um firme e uníssono conjunto probatório que permite concluir, que o acusado cometeu o crime pelo qual foi denunciado. A versão exculpatória do réu restou isolada em meio às provas colhidas

em solo judicial.

A forma de acondicionamento de parte das drogas apreendidas, bem como sua quantidade e maneira como encontravam-se acondicionadas, denotam, às claras, sua predisposição: entrega a consumo de terceiros, o que torna inexorável a adequação típica da conduta ao crime previsto no artigo 33 caput, da Lei 11.343/2006.

No caso em tela, houve apreensão de considerável quantidade de entorpecente; os entorpecentes estavam condicionados e embalados para a venda, bem como em porções individuais. Portanto, resta-se atestada a condição de traficante com relação ao réu.

A quantidade de droga apreendida é compatível com o tráfico de drogas comprova a mercancia perpetrada pelo réu. Inequívoco que havia a finalidade mercantil da droga. Com efeito, faz-se necessário ressaltar, inicialmente, que a demonstração da destinação comercial das drogas não está imprescindivelmente vinculada à flagrância de ato de mercancia de narcóticos.

Não se pode olvidar que para configuração do crime de tráfico não se faz necessário que sejam presenciados atos de comercialização ou movimento de usuários. E esta desnecessidade ocorre em razão do tráfico de entorpecentes ser um delito de ação múltipla, admitindo várias condutas, como, "ter em depósito" "guardar", "transportar" e "trazer consigo" a substância entorpecente para fins de tráfico.

É neste sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - APR: 00020744320158260441 SP 0002074-43.2015.8.26.0441, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 18/12/2020, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/12/2020; TJ-SPAPR: 00662402520178260050SP0066240-25.2017.8.26.0050, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 19/01/2021, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/01/2021.

O termo drogas representa um branco a ser preenchido por norma específica. A Portaria SVS/MS n. 344/1998, em seu anexo, traz a lista de substâncias entorpecentes. Verifico que as substâncias apreendidas, "maconha e crack", constam no rol. Portanto se enquadra no conceito de droga.

Quanto ao pedido de desclassificação, razão não assiste à Defesa. Pelas circunstâncias do caso concreto verifico que a conduta do réu se enquadra no artigo 33, caput da Lei de Drogas, e não no artigo 28. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal o Juiz deverá analisar os requisitos do § 2º do artigo 28 da Lei de regência. Razão pela qual não há como se proceder à desclassificação. É neste sentido o entendimento do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - APR: 00080935920178260291 SP 0008093-59.2017.8.26.0291, Relator: Ruy Alberto Leme Cavaleiro, Data de Julgamento: 20/02/2020, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/02/2020; TJ-SP - APR: 15031182420188260536 SP 1503118-24.2018.8.26.0536, Relator: Gilberto Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 01/10/2020, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/10/2020; TJ-SP - APR: 00012106020178260594 SP 0001210-60.2017.8.26.0594, Relator: Ivana David, Data de Julgamento: 26/02/2019, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/03/2019.

Contraria ainda à alegação da Defesa é a prova dos autos. O acusado Diego, assim como sua prima Tatiana, foram uníssonos em relatar que ele não fazia uso de qualquer tipo de drogas.

O acusado era, ao tempo dos fatos, imputável, tinha plena consciência da antijuridicidade de sua conduta, bem como não há nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade que possa beneficiá-lo.

As provas são seguras e não deixam dúvidas que o acusado cometeu a conduta descrita na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado. Assim, dos elementos informativos colhidos na investigação policial e, principalmente, da prova judicializada, não restam dúvidas quanto à prática do crime em questão, sendo imperiosa a aplicação de sanção penal.

Destarte, a prova oral colhida, desse modo, dá conta da autoria narrada na denúncia, sendo certo que o réu praticou o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do CP:

Primeira fase: Foram apreendidas 55,67 gramas de maconha, e 1,25 gramas de crack, conforme laudo pericial de fls. 31/33, sendo assim, a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas, haja vista o alto poder de dependência que estas drogas geram, conduzem no aumento da pena-base, com fulcro no art. 42 da Lei de Drogas. Aumento em 1/3 e fixo a pena-base em 06 anos e 08 meses de reclusão, e 666 dias-multa.

Segunda fase: Presente a atenuante da menoridade relativa, reduzo a pena em 1/6, fixando-a em 5 anos, 6 meses e 20 dias, e 555 dias-multa.

Terceira fase: Há incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas, posto que o crime envolveu adolescente.

O art. 40, VI da Lei de Drogas dispõe que as penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação.

O verbo envolver traduz a ideia de trazer o menor para o cenário das drogas, sob qualquer pretexto.

E dos autos verifica-se que o acusado utilizava-se do adolescente B. para vender os entorpecentes e, assim, livra-se da imputação da conduta criminosa.

Portanto, haja vista o grau de envolvimento do adolescente, uma vez que lhe era atribuída a venda de drogas, aumento na metade e fixo a pena em 8 anos e 4 meses, e 832 dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, posto que ausentes elementos acerca da capacidade econômica da réu, nos termos dos artigos 49, §1º e 60, caput, ambos do CP.

O réu não preenche os requisitos do artigo 44, tampouco do artigo 77 ambos do Código Penal, de modo que não é caso de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem de sua suspensão condicional.

Fixo o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º do CP

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para CONDENAR Diego Mulato de Oliveira como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/2006, às penas de 8 anos e 4 meses, fixando o regime inicial fechado, e além de e 832 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Deixo de decretar a preventiva, ante a ausência dos requisitos. Ademais, o réu respondeu ao processo em liberdade e compareceu a todos os atos processuais.

Decreto a perda do dinheiro apreendido e depositado nos autos (fl. 94), em favor da União.

Condene o réu ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a assistência judiciária gratuita, uma vez que lhe foi nomeado Defensor pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão: Proceda-se ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686 do CPP e do artigo 50 do CP; Comunique-se a Justiça Eleitoral para cumprimento da determinação do artigo 15, III da CF/88; Oficie-se ao IIRGD dando ciência acerca desta decisão; Expeça-se guias definitivas de execução penal; Expeça-se certidão de honorários advocatícios previsto na tabela do convênio DPE/OAB para o procedimento em espécie.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se.

Tupã, 15 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA